

因果関係に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 不作為犯における不作為と結果との間に刑法上の因果関係を認めるためには、不作為の後に結果の発生が認められることで足り、期待される作為をなしていたとすれば結果を避け得たことが合理的な疑いを超える程度に確実であったことまでは必要とされない。
2. 甲がVを殴打したところ、Vには重篤な心臓疾患があったため、その疾患と相まってVが死亡した場合、V自身が同疾患の存在を認識していない限り、甲の殴打とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することはできない。
3. 甲がVの腹部をナイフで突き刺して内臓損傷の重傷を負わせたところ、Vは救急病院に搬送されて緊急手術を受け、術後、いったん容体は安定した。ところが、意識を回復したVが、医師の指示に従わずに暴れたため、治療の効果が失われ、上記内臓損傷により死亡した。この場合、治療の効果が失われたのはVの落ち度によるのであるから、Vの内臓損傷がそれ自体死亡の結果をもたらし得るものであっても、甲の刺突行為とVの死亡の結果との間の因果関係を肯定することはできない。
4. 甲及び乙が木刀と野球のバットでVを執拗に殴打し、辛うじて逃走したVを更に殴打すべく追跡したところ、Vは、追跡を逃れようとビルの屋上に逃げ、更に約1メートル離れた隣のビルの屋上に飛び移ろうとして地上に落下して死亡した場合には、Vは自ら危険な行動を行っている以上、甲及び乙による殴打、追跡とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することはできない。
5. 甲が自動車を運転中、自転車に乗ったVを跳ね飛ばして自動車の屋根に跳ね上げ意識を喪失させたが、Vに気付かないまま自動車の運転を続けるうち、自動車の同乗者がVに気付く、走行中の自動車の屋根からVを引きずり降ろして路上に転倒させた。その結果、Vは頭部に傷害を負って死亡したが、Vの死因である傷害が自動車との衝突の際に生じたものか、路上へ転落した際に生じたものかは不明であった。この場合、同乗者の行為は経験上普通に予想できるところではないから、甲の行為とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することはできない。

1 誤っている

判例（最決平元.12.15、百選Ⅰ4事件）は、ホテルで暴力団員が13歳の少女に覚せい剤を注射したまま放置して、少女が死亡した事案において、「直ちに被告人らが救急医療を要請していれば、同女が年若く（当時13年）、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然と同女をホテル客室に放置した行為と」「死亡した結果との間には、刑法上の因果関係がある」と判示している。右判例によれば、不作為犯において因果関係を認めるためには、不作為の後に結果の発生が認められることで足りるわけではない。

2 誤っている

判例（最判昭46.6.17、百選Ⅰ8事件）は、「たまたま被害者の身体に高度の病変があったため、これとあいまって死亡の結果を生じさせた場合であっても、右暴行による致死の罪の成立を妨げない」として、因果関係の認定において被害者の認識を問題としていない。よって、V自身が心臓疾患の存在を認識していなくても因果関係を肯定できる。

3 誤っている

判例（最決平16.2.17、重判平16刑1事件）は、本記述と類似の事案において、「被告人らの行為により被害者の受けた」「傷害は、それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、」「被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、被告人らの暴行による傷害と被害者の死亡との間には因果関係がある」とし、行為による傷害が死亡結果をもたらし得るものである場合、被害者に落ち度があっても、行為と結果との間の因果関係を肯定する。

4 誤っている

判例（最決平15.7.16、百選Ⅰ13事件）は、「被害者が逃走しようとして高速道路に侵入したことは、それ自体極めて危険な行為である……が、被害者は、被告人らから長時間激しくかつ執拗な暴行を受け、被告人らに対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさにそのような行動を選択したものと認められ、その行動が、被告人らの暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえない。そうすると、被害者が高速道路に進入して死亡したのは、被告人らの暴行に起因するものと評価することができるから、被告人らの暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定……できる。」とし、被害者自身の危険な行動の後に結果が発生した場合でも、因果関係を肯定する。

5 正しい

判例（最決昭42.10.24、百選Ⅰ9事件）は、本記述と類似の事案において、「被害者の死因となった頭部の傷害が最初の被告人の自動車との衝突の際に生じたものか、同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり降ろし路上に転落させた際に生じたものか確定しがたいというのであって、このような場合に被告人の前記過失行為から被害者の前記死の結果の発生することがわれわれの経験則上当然予想しえられるところであるとは到底いえない。」とし、因果関係を否定した。